Geheimhaltungsvereinbarung (GHV)

zwischen

[Unternehmen] – im Folgenden „Unternehmen“ –

und

Hochschule Muster – im Folgenden „Hochschule“ –

betreffend Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)

Präambel

Die Parteien beabsichtigen, im Rahmen einer Abschlussarbeit vertrauliche Informationen auszutauschen. Um die Interessen des Unternehmens bestmöglich zu schützen, schließen die Parteien folgende Vereinbarung.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für jede Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten (Bachelor- oder Masterarbeiten), die unter Beteiligung des Unternehmens und der Hochschule Muster durchgeführt werden.

§ 2 Vertrauliche Informationen

(1) Vertrauliche Informationen sind sämtliche Informationen, unabhängig von Form oder Kennzeichnung, die dem Unternehmen gehören oder von diesem offengelegt werden.
(2) Hierzu zählen insbesondere: Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, technische Verfahren, Forschungs- und Entwicklungsdaten, strategische Pläne, personenbezogene Daten, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützte Inhalte.
(3) Informationen gelten auch dann als vertraulich, wenn sie nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind.

§ 3 Ausnahmen

Keine Ausnahme von der Geheimhaltungspflicht gilt, außer wenn die Hochschule den Nachweis erbringt, dass die betreffende Information:
- bereits nachweislich allgemein zugänglich war, bevor sie offengelegt wurde, oder
- durch die Hochschule unabhängig und ohne Rückgriff auf vertrauliche Informationen entwickelt wurde.

§ 4 Verbotene Handlungen

Die Hochschule darf vertrauliche Informationen ausschließlich zur Bearbeitung der Abschlussarbeit verwenden. Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Unternehmens erlaubt. Die Hochschule verpflichtet sich, sämtliche Schutzmaßnahmen einzuhalten, die dem Stand der Technik entsprechen.

§ 5 Abschlussarbeiten

(1) Abschlussarbeiten, die unter Beteiligung des Unternehmens erstellt werden, gelten als vertraulich.
(2) Ein Sperrvermerk auf dem Deckblatt ist obligatorisch.
(3) Die Arbeit darf ausschließlich den unmittelbar prüfungsbeteiligten Personen zugänglich gemacht werden; eine Veröffentlichung, Archivierung oder sonstige Zugänglichmachung ist ausgeschlossen, es sei denn, das Unternehmen erteilt vorher eine schriftliche Zustimmung.

§ 6 Gestattungen

Offenlegungen durch die Hochschule sind nur dann zulässig, wenn sie gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind. In diesem Fall ist das Unternehmen unverzüglich schriftlich zu informieren.

§ 7 Laufzeit der Geheimhaltungspflicht

Die Geheimhaltungspflicht gilt ab Unterzeichnung auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für zehn (10) Jahre nach Abgabe der Abschlussarbeit. Für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, technische Verfahren und personenbezogene Daten gilt die Geheimhaltungspflicht unbeschränkt und ohne zeitliche Begrenzung.

§ 8 Haftung

Die Hochschule haftet für jede Pflichtverletzung nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine Begrenzung der Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 9 Schutzrechte

Die Offenlegung von Informationen führt zu keinerlei Übertragung von Schutzrechten. Sämtliche Rechte verbleiben beim Unternehmen.

§ 10 Sonstiges

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
(3) Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens.

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Ort, Datum: _____

Für das Unternehmen

.....

Für die Hochschule Muster

.....